

1501545-08.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2298053/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 14962067 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 9115/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501545-08.2020.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2298053/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 14962067 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 9115/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2298053 - 06º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 9115/20/429 - 06º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan Sangaleti de Campos

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA ARISTIDES DIAS RIBEIRO, 843

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SPTipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: DIG -

Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PART. 33 "caput" do(a)

SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNAD

Aos 18/05/2022, às 14:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a).

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final

nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na

pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu Renan Sangaleti de Campos, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), Dr(a). Wlademir Lopes Dias Junior, 393494/SP. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal foram inquiridas as testemunhas Danilo Muniz Pavani, Luan Roberto Lopes e Adriano Alves de Araújo, bem como o réu foi interrogado, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. RENAN SANGALETI DE CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 30 de novembro de 2020, por volta das 11h30min, na Rua Aristides Dias Ribeiro, 843, São Tomás I, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 329,59 gramas de maconha, distribuídas em 30 porções. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), imagens do entorpecente apreendido (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 19/23), auto de entrega (fls. 97/98), exame químico-toxicológico da droga e dos objetos apreendidos (fls. 99/102 e 103/108) e exame pericial do aparelho celular apreendido (fls. 141/145). Resposta à acusação às fls. 115/116. A denúncia foi recebida em 31 de maio de 2021 (fls. 121) e o réu foi citado (fls. 175). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas as testemunhas arroladas e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugnou pela desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei de Drogas, e subsidiariamente benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), imagens do entorpecente apreendido (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 19/23), exame químico-toxicológico da droga e dos objetos apreendidos (fls. 99/102 e 103/108), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 04) e em Juízo, confessou os fatos. Disse que por volta das 11h foi abordado por policiais militares do BAEP. Admitiu que tinha drogas em casa e levou os policiais até lá, indicando o local dos entorpecentes. Disse que metade era para seu consumo e a outra metade para vender, sendo que estava dividido em porções de R\$ 50 e de R\$ 100; os policiais também apreenderam balança, faca e plástico para embalar. Afirmou que não sofreu nenhum tipo de violência física ou humilhação. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas colhidas em Juízo. Os policiais militares Danilo e Luan Roberto, na fase policial (fls. 02 e 03), bem como em juízo, narraram que durante patrulhamento avistaram o réu conduzindo uma motocicleta Honda Start 160, cor preta, placas ENE-8A68, pela Av. Mirassolândia, altura do numeral 3185, bem como que ele ficou bastante nervoso, olhou várias vezes para viatura do BAEP e entrou no estacionamento do supermercado abruptamente. Informaram que abordaram o réu, mas nada de ilícito havia com ele, senão R\$ 330. Conversaram com o réu e ele acabou dizendo que na casa dele, localizada na Rua Aristides Dias Ribeiro, n. 843, bairro São Tomas I, nesta cidade, guardava maconha; a equipe policial foi imediatamente para o local e, lá chegando, com a entrada franqueada pelo réu, encontraram no local por ele indicado, num quarto, dentro de um sacola preta, trinta porções de maconha, embaladas em plástico zip, prontas para venda, uma faca de cozinha com resquícios de erva verde, uma balança de precisão, e sessenta plásticos zip. Afirmaram que o réu disse que os petrechos e a droga se destinavam à venda, alegando que estava desempregado e enfrentando dificuldades financeiras, narrando que realizava vendas por WhatsApp. A testemunha de defesa Adriano, ouvidas somente em juízo, nada acrescentaram sobre a dinâmica dos fatos, trazendo fatos da vida pregressa do réu, de que esse foi um ato isolado. Pois bem. Conforme exposto, pela dinâmica dos fatos narrados pelos policiais não há dúvida de que as drogas encontradas pertenciam ao réu e se destinavam ao comércio. Nesta

esteira, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando observaram o réu, que conduzia uma motocicleta, apresentar nervosismo ao notar a presença da viatura policial e entrar repentinamente no estacionamento do Supermercado Trídico, o que motivou a abordagem. O réu foi abordado e os policiais localizaram apenas a quantia de R\$330,00 em dinheiro na posse dele. Durante conversa com os policiais, o réu informou que possuía maconha em casa e que a droga se destinava à venda. Em diligências no endereço informado, os policiais militares localizaram em um dos quartos do imóvel uma sacola preta contendo trinta porções de maconha, embaladas em plástico ZIP e prontas para venda, além de uma faca de cozinha com resquícios de droga, balança de precisão e sessenta plásticos ZIP. Comprovado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 12/14), imagens do entorpecente (fls. 15/16), laudo de constatação (fls. 19/23) e exames químicos-toxicológicos da droga e da balança, faca e embalagens apreendidas (fls. 99/102 e 103/108). Assim, a confissão do réu vem corroborada pelas demais provas, comprovando a autoria e materialidade, sendo de rigor a condenação do réu pelo crime de tráfico, não sendo hipótese de desclassificação. Passo a dosar a pena: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é primário, bem como não estão presentes circunstâncias judiciais objetivas desfavoráveis, tampouco as circunstâncias previstas no artigo 42, da Lei de Drogas. Assim, a pena-base é fixada no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase incide a atenuante da confissão; entretanto, a pena permanece tal como fixada, pois a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois o réu é primário, sem antecedentes e não há indicativos de que se dedique a atividade criminosa. Assim, reduzo a pena em dois terços, fixando-a, de forma definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa com valor unitário no mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. A despeito da gravidade do delito e do convencimento desta magistrada, por imposição da decisão proferida no HC coletivo nº 596.603, fixo o regime aberto para início do cumprimento de pena. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP, notadamente em face da insuficiência da medida e, ainda, pela inconciliabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado. Demais, em que pese à suspensão da vigência da expressão "vedada à conversão em penas restritivas de direitos" contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em virtude da Resolução nº 5, publicada em 16 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, as características do caso em tela exigem reprovação penal diferenciada, ou seja, a substituição seria insuficiente para a resposta penal. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu RENAN SANGALETI DE CAMPOS às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, em regime inicial aberto, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, poderá o réu permanecer em liberdade. Determino a destruição da balança, embalagens e faca apreendidas, utilizadas para a prática do tráfico, bem como o perdimento do dinheiro apreendido, os termos do artigo 63 da Lei 11.343/06. Defiro a restituição do celular apreendido se providenciada no prazo de 30 dias, sob pena de destruição. Providencie-se o necessário. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. A seguir, foi informado ao d. Defensor do réu que foi deferida a restituição do aparelho celular apreendido, podendo o réu retirá-lo no prazo de 30 dias, sob pena de destruição. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara

Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.